ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
купли-продажи путевки
в отеле ALEAN FAMILY OLIVIA

г. Анапа «01» ноябрь 2026 года

Настоящая Оферта представляет собой официальное, публичное и безотзывное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Арбат Отель Менеджмент» филиал № 11 в г. Анапа Оливия (далее – Продавец), в лице директора филиала Истоминой Александры Андреевны, действующей на основании Доверенности № 55/26 от 14.10.2026 г., заключить договор купли-продажи путевки с Покупателем на условиях настоящего договора публичной оферты (далее — Договор).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договор публичной оферты заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, т.е. полным и безоговорочным ответом лица о его принятии (ст.438 ГК РФ). В соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие содержащихся в настоящем Договоре публичной оферты существенных условий равносильно заключению договора купли-продажи путевки.

1.2. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие (акцепта) изложенных ниже условий настоящей публичной оферты является оплата выставленного Продавцом счета на бронирование (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение договора на условиях, изложенных в оферте), что равносильно заключению между Покупателем и Продавцом договора купли- продажи путевки на условиях, изложенных в данной оферте.

1.3. Настоящий Договор имеет юридическую силу и является равносильным договору, подписанному сторонами в простой письменной форме.

1.4. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

1.5. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора оферты, Покупатель подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Покупателем возраста 18 лет, а также законное право Покупателя вступать в договорные отношения с Продавцом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 По настоящему договору Продавец продает Покупателю «путевку» в отель в «ALEAN FAMILY OLIVIA», расположенному по адресу: г. Анапа, Симферопольское шоссе д. 22 стр 1 (далее – Отель).

2.2. Под «путевками» в целях данного договора следует понимать документ, подтверждающий право Покупателя и указанных им в подтверждении бронирования лиц, на предоставление ему комплекса услуг: питания, проживания, досуга и иных услуг. Полный перечень услуг, входящих в путевку, их стоимость, а также типы номеров и период проживания определяются в подтверждении бронирования. Продавец вправе в одностороннем порядке, без предварительного уведомления, изменять перечень и продолжительность предоставления услуг, оказываемых по системе «Ультра все включено». Актуальный перечень и продолжительность услуг размещены на сайте Отеля https:// http://aleanolivia.ru

2.3. Отправка подтверждения бронирования на электронный адрес Покупателя, указанный при бронировании, производится после оформления бронирования.

2.4. Выдача путевок Покупателю производится после их полной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо внесения денежных средств в кассу Продавца и фактического оказания комплекса услуг.

2.5. Доплата за дополнительные услуги, предоставленные Продавцом Покупателю, вне рамок настоящего договора, осуществляется в месте предоставления услуг, по установленным расценкам.

2.6. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость путевки, стоимость путевки действительна на момент бронирования.

2.7. Стороны согласовали, что на дату подписания настоящего Договора отель находится на стадии строительства/ввода в эксплуатацию. Официальная категория (звездность) будет присвоена отелю аккредитованной организацией после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и открытия средства размещения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. Исполнять положения настоящего договора.

3.1.2. Предварительно ознакомиться с Правилами проживания, размещенными на сайте Отеля по адресу: http://aleanolivia.ru/documents/.

3.1.3. Соблюдать правила проживания и поведения, действующие в Отеле.

3.1.4. Осуществлять расчеты с Продавцом в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

3.2. Продавец обязан:

3.2.1. Осуществлять обслуживание Покупателя в объеме, установленном настоящим договором, приложениями и счетом.

3.3. Продавец вправе:

3.3.1. В случае аннулирования путевки, не заезда, опоздания или отъезда Покупателя раннее установленного срока по причине от Продавца независящей, произвести соответствующие удержания из стоимости путевки, в соответствии с условиями настоящего Договора и правилами проживания, действующими в Отеле.

3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, при нарушении Покупателем условий настоящего Договора и правил проживания, действующих в Отеле (в том числе, в случае неадекватного поведения Покупателя в период нахождения в Отеле; чрезмерного употребления спиртных напитков; осуществления действий, препятствующих нормальному отдыху других граждан и т.д.). В таком случае, дальнейшее оказание комплекса услуг, согласно приобретенной путевки Покупателю, не осуществляется, при этом Продавец вправе произвести перерасчет стоимости путевки в соответствии с п. 6.7 настоящего Договора публичной оферты и удержать плату в размере 30% от стоимости путевки, но не менее чем за 1 сутки.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена договора указана в подтверждении бронирования и в счете на оплату. В зависимости от условий действующего ценового предложения оплата путевки в полном объеме или в частичном объеме (не менее 30% от суммы путевки) должна производиться Покупателем в рублях в безналичной или наличной форме в течение 2-х банковских дней после выставления счета Продавцом, но не позднее дня предшествующего дню заезда указанному в подтверждении бронирования, при бронировании в единой службе бронирования по телефону 8 (861) 336-00-03, в течение 15-ти минут при бронировании в режиме онлайн по электронному адресу https://booking.aleancollection.ru/.

4.2. Счет считается оплаченным при поступлении денежных средств на расчетный счет Продавца или поступления денежных средств в кассу Продавца.

4.3. Оплата счета, в полном объеме означает ознакомление и согласие (акцепт оферты) с условиями настоящего договора, правилами проживания, действующими в Отеле.

4.4. Продавец имеет право отказать в размещении лиц, указанных в подтверждении бронирования в случае непоступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца.

4.5. В случае несоблюдения условий и сроков оплаты Покупателем договор считается незаключенным, и Продавец снимает с себя ответственность по выполнению обязательств по настоящему договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтвержденные и экономически обоснованные убытки.

5.3. Покупатель возмещает реальный ущерб, причиненный по его вине имуществу Отеля.

5.4. В случае нарушения правил поведения и проживания Покупателем (злоупотребление спиртными напитками, нецензурная брань, некорректное поведение и т.д.), Продавец досрочно прекращает предоставление комплекса услуг, при этом Продавец вправе произвести перерасчет стоимости путевки в соответствии с п.6.7 настоящего Договора публичной оферты и удержать плату в размере 30% от стоимости путевки, но не менее чем за 1 сутки.

5.5. Отель не несет ответственности за работу коммунальных служб: аварийное отключение электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения и качество предоставляемых ими услуг.

5.6. Отель не несет ответственности за сохранность оставленных или забытых в номере денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг, драгоценностей и ценных вещей Покупателя, за

исключением тех, что оставлены в сейфе в номере. В случае обнаружения забытых вещей администрация отеля немедленно уведомляет об этом владельца вещей.

5.7. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по данному договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, войны, забастовки; введение особых положений в государствах, которые непосредственно влияют на исполнение обязательств, вытекающих из данного договора и т. д.).

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Продавец применяет в Отеле бронирование, предусматривающее ожидание Покупателя до времени выезда (расчетного часа) дня, следующего за днем запланированного заезда, и в случае не заезда Покупателя Продавец вправе отказаться от исполнения договора. В случае опоздания или не заезда Покупателя с него взимается плата, в размере 30% от стоимости путевки, но не менее чем за 1 сутки.

6.2. В случае внесения изменений в бронирование в день заезда, Продавец вправе произвести перерасчет стоимости путевки в соответствии с п.6.7 настоящего Договора публичной оферты и удержать плату в размере 30% от стоимости путевки, но не менее чем за 1 сутки.

6.3. В случае внесения изменений в бронирование в день заезда по уважительным причинам (форс-мажорные обстоятельства, болезнь, либо иные причины, которые будут признаваться Продавцом уважительными), подтвержденным соответствующими документами, удержания не производятся, ранее внесенные в оплату денежные средства по письменному заявлению Покупателя возвращаются Покупателю в полном объеме.

6.4. Аннуляция путевки:

6.4.1. Под аннуляцией путевки понимается отмена Покупателем забронированного комплекса услуг (независимо от статуса оплаты).

6.4.2. В случае аннуляции Заказчиком путевки до даты заезда, денежные средства на основании письменного заявления Заказчика возвращаются Заказчику в полном объеме

6.4.3. При несвоевременной аннуляции путевки, опоздании или не заезде, Продавцом удерживается плата в размере 30% от стоимости путевки, но не менее чем за 1 сутки.

6.4.4. Условия аннуляции дополнительных услуг определяются действующими в Отеле Правилами проживания.

6.4.5. В случае аннуляции Покупателем путевки по уважительным причинам (форс-мажорные обстоятельства, болезнь, либо иные причины, которые будут признаваться Продавцом уважительными), подтвержденным соответствующими документами, удержания не производятся, ранее внесенные в оплату денежные средства по письменному заявлению Покупателя возвращаются Покупателю в полном объеме, если иное не указано в условиях акции.

6.5. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению Покупателя в той же форме, в которой производилась оплата услуг Отеля. Форма заявления на возврат денежных средств размещена на сайте Отеля по адресу: https://aleanolivia.ru/documents/. Возврат денежных средств, оплаченных Покупателем с использованием интернет-эквайринга, банковским переводом на расчетный счет, либо иным способом безналичной оплаты услуг, осуществляется Продавцом в рамках соответствующего договора с банком-эквайером. Для возврата в банк Продавец передает реестр платежей или электронный журнал, содержащий информацию об отказе от услуги Покупателем. В дальнейшем, возврат денежных средств Покупателю осуществляется без участия Продавца в срок до 30 (тридцати) календарных дней. При возврате денежных средств Продавец вправе удержать фактически понесенные расходы, в том числе комиссии банков (платежных систем) за осуществление расчетов в безналичной форме.

6.6. Неявка Покупателя к месту начала предоставления комплекса заказанных, забронированных и подтвержденных услуг, согласно купленной путевке (no show), считается односторонним отказом от каждой конкретной услуги, стоимость неиспользованных услуг не компенсируется. Изменение сроков оказания каждой из забронированных и подтвержденных услуг, возможно только по предварительному письменному согласованию с Продавцом.

6.7. В Отеле применяется система динамического ценообразования. Ценовое предложение, указанное в подтверждении бронирования и в счете на оплату действительно на момент бронирования. При внесении изменений в бронирование, изменение стоимости бронирования осуществляется следующим образом: при внесении изменений в забронированный период проживания, на даты, которые не меняются, действует цена, существующая на момент создания бронирования, а на новые даты (даты, которые меняются) применяется цена, действующая на момент

внесения изменений. При сокращении длительности проживания к стоимости применяется повышенный коэффициент, действующий на момент изменений.

6.8. Акцептом настоящего Договора оферты при бронировании на сайте booking.aleancollection.ru и проставлением отметки в специальной форме на сайте Отеля при бронировании, Покупатель подтверждает, что ознакомился с Политикой обработки персональных данных доступной на сайте https://aleanolivia.ru

6.9. Покупатель выступает инициатором заключения договора купли-продажи путевки как Заказчик.

6.10. Акцептом настоящего Договора оферты при бронировании на сайте booking.aleancollection.ru на нескольких лиц, Заказчик выступает инициатором заключения договора купли-продажи путевки в пользу третьих лиц (сопутствующих гостей) как выгодоприобретателей. Обработка персональных данных сопутствующих гостей осуществляется Исполнителем (Отелем) без их предварительного согласия на основании п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ "О персональных данных", так как необходима для резервирования мест и организации их последующего проживания.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемыми частями лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.3. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению настоящего договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – десять рабочих дней с момента ее получения.

7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Анапском городском суде Краснодарского края или мировым судьей судебного участка № 3 в г. Анапа (в зависимости от цены иска).

7.5. Все документы, направленные по электронной почте, являются официальными юридически значимыми документами.

7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных, имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

9. НАИМЕНОВАНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

ООО «Арбат Отель Менеджмент»

Юридический адрес: 115407, г. Москва, вн. тер г. муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.19

ОГРН: 1057748482824

ИНН: 7714619663

КПП: 230143001

ООО "Арбат Отель менеджмент" филиал №11 в г. Анапа Оливия

Юридический адрес: 353456, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Г. АНАПА, Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ, Д. 22, СТР. 1

Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК

Счет: 40702810930740008199

к/с: 30101810100000000602

БИК: 040349602

Тел.: 8-800-250-00-30

Адрес эл. почты: booking@aleancollection.ru

Сайт: http://aleanolivia.ru

Директор филиала ООО «Арбат Отель Менеджмент» филиал 11 в г. Анапа Оливия

_____ Истомина А. А.